Diritto commerciale dell'era digitale

Corso di Laurea in Innovazione Sociale, Comunicazione e Nuove Tecnologie

Università degli Studi di Torino

Francesco Screti

Indice

1 Introduzione: diritto commerciale **4**
- 1.1 Quali sono i concetti essenziali del diritto commerciale? 5
- 1.2 Che cos'è un mercato? 6
- 1.3 Il Monopolio dello Stato 7

2 Tutela della struttura concorrenziale del mercato **8**
- 2.1 Divieto delle intese 8
- 2.2 Divieto di abuso di posizione dominante 8
- 2.3 Disciplina delle concentrazione 9
- 2.4 La regolazione ex ante 9
- 2.5 Disciplina degli aiuti di stato 9
- 2.6 Il Digital Markets Act (DMA), che cos'è? 10

3 Il divieto di concorrenza sleale **11**
- 3.1 L'Imitazione Servile, che cos'è? 12
- 3.2 La Denigrazione, analizziamo un caso 13
- 3.3 Storno di dipendenti, analizziamo un caso 13
- 3.4 Concorrenza: il caso del nome analogo 13
- 3.5 Divieto antitrust e violazioni di intese tra imprese 14
- 3.6 Tutela dei consumatori: come possono tutelarsi i consumatori? 14

4 La proprietà intellettuale **16**
- 4.1 La regola delle 3 P per attirare innovazione 16
- 4.2 Il brevetto, che cos'è? 16
- 4.3 Il marchio, che cos'è? 17
- 4.4 Distinguiamo 17

5 Parte 2: Il diritto industriale **19**
- 5.1 Il diritto di proprietà: vediamo il caso dell'intelligenza artificiale 19
- 5.2 Quali sono le fonti del diritto industriale? 20
- 5.3 Fonti di diritto internazionale 20

6 Il diritto d'autore **22**
- 6.1 Il diritto d'autore italiano: cosa protegge? 22
- 6.2 Chiariamo il concetto di opere dell'ingegno. Cosa sono? 23
- 6.3 Il diritto alla parodia, che cos'è? 24
- 6.4 Era digitale: il data mining viola il diritto d'autore? 24

6.5 Quando un'opera dell'ingegno può essere protetta? (I requisiti di tutela) . . . 25
6.6 Quanto conta la novità nel diritto d'autore? . . . 25

7 Opere del disegno industriale (design) e diritto d'autore 27
7.1 Diritto d'autore VS Brevetto . . . 27
7.2 Come si comporta la legge nel caso dei Neologismi? . . . 28

8 I profili del diritto d'autore 29
8.1 Un solo autore . . . 29
8.2 Più autori . . . 29
8.3 Le creazioni su commissione . . . 30
8.4 a) Caso di collaborazione creativa in senso orizzontale . . . 30
8.5 b) Collaborazione creativa in senso verticale . . . 31
8.6 Vediamo il caso delle Opere cinematografiche . . . 32

9 Diritti patrimoniali d'autore 34
9.1 ARTICOLO 12 – Diritto di utilizzazione economica . . . 35
9.2 ARTICOLO 13 – Diritto di riproduzione . . . 35
9.3 ARTICOLO 14 – Diritto di trascrizione . . . 35
9.4 ARTICOLI 15: il diritto di comunicazione al pubblico . . . 36
9.5 L'ARTICOLO 16 . . . 36
9.6 La comunicazione al pubblico a distanza, analizziamo dei casi 37

10 Approfondimento diritti patrimoniali: il diritto di distribuzione (art. 17) 39
10.1 Cosa cambia tra Diritto di distribuzione e Comunicazione al pubblico nel digitale? . . . 40
10.2 Qual è la differenza tra cedere i diritti d'autore e vendere una copia dell'opera? . . . 40
10.3 Qual è la differenza tra una licenza esclusiva e una non esclusiva? 41
10.4 Le norme a tutela degli autori . . . 41
10.5 Durata del diritto d'autore . . . 42

11 Diritti morali d'autore 43
11.1 L'inalienabilità dei diritti morali come si applica al Ghost Writing? . . . 44
11.2 Che cos'è il diritto all'integrità dell'opera? . . . 44
11.3 Come si valuta una lesione all'onore o alla reputazione dell'autore? . . . 45
11.4 Esistono delle eccezioni al diritto all'integrità dell'opera? . . . 45

12 Diritti d'autore e connessi: utilizzazioni libere **47**
12.1 Disciplina delle opere orfane e fuori commercio 49
12.2 Quali sono le eccezioni previste per l'uso dei software protetti dal diritto d'autore? 49
12.3 Il Caso SAS del 2 Maggio 2012: protezione del software e diritto d'autore 50

13 Il brevetto per invenzione **51**
13.1 Cosa può essere brevettato dal brevetto per invenzione? 52
13.2 Come si tutela il titolare di un brevetto di procedimento? . . . 52
13.3 Cosa NON può essere brevettato? 53
13.4 Come si protegge un brevetto a livello internazionale? 53

14 I requisiti di brevettabilità (art. 45) **55**
14.1 La novità: Art 46 del codice industriale 55
14.2 L'originalità Art. 48 55
14.3 Industriabilità art 49 56
14.4 La liceità 57
14.5 La sufficiente descrizione 57
14.6 Le licenze obbligatorie, cosa sono? 57
14.7 La decadenza, cos'è? 58
14.8 Esistono delle Eccezioni al diritto di brevetto? 58
14.9 Esaurimento del brevetto: cosa significa? 59

15 I segreti **60**
15.1 Quali sono i REQUISITI perché delle conoscenze possano essere protette? (art 98 del codice della proprietà industriale) . . 60
15.2 Come proteggere le informazioni segrete e ottenere il diritto sul segreto industriale? 61
15.3 Segreto vs Brevetto 61

16 Il marchio **63**
16.1 Come si protegge un marchio? Vediamo 2 modalità 64
16.2 Quando un marchio è valido? 65
16.3 Quando un marchio non può essere considerato distintivo e registrabile? 66
16.4 Quando può un marchio descrittivo diventare registrabile? . . 66
16.5 Quando si verifica la decadenza del marchio? 67
16.6 Quando un marchio NON può essere registrato perché in conflitto con marchi già esistenti? 67

1

Introduzione: diritto commerciale

Di cosa si occupa diritto commerciale?

È legato a problemi del mondo delle imprese, tra soggetti pari. Come abbiamo già visto, è un sottoinsieme del diritto privato.

Chi è il commerciante? È un attore del mercato, che compra e rivende un bene per trarne profitto, è un intermediario NON è un produttore, non produce il bene.

Quando nasce il diritto commerciale? Nasce, già dal medioevo, per risolvere problemi tra commercianti.

In particolare...

Il diritto commerciale nasce come insieme di norme consuetudinarie create dai mercanti per regolare gli scambi.

Con Luigi XIV, lo Stato francese codifica queste norme, emanando l'Ordinanza sul Commercio del 1673, che introduce regole precise per società, contratti ecc...

Questo passaggio ufficializza il diritto commerciale e afferma il ruolo dello Stato nel garantire stabilità nelle attività economiche, favorendo lo sviluppo del capitalismo.

IMPORTANTE → l'imprenditore NON è un lavoratore autonomo, questa differenza è importante per applicare regole differenti a categorie differenti.

Nell'ordinamento giuridico:

- **Imprenditore**: gestisce un'attività organizzata a proprio rischio, con l'obiettivo di profitto, investendo risorse e assumendo responsabilità. Può avere dipendenti e ha piena autonomia decisionale.

- **Lavoratore autonomo**: svolge un'attività indipendente senza subordinazione, decide liberamente tempi e modalità del lavoro e viene pagato in base al servizio offerto.
- **Lavoratore dipendente**: lavora sotto la direzione di un datore, seguendo orari e regole aziendali, con retribuzione fissa indipendente dai risultati dell'impresa.

1.1 Quali sono i concetti essenziali del diritto commerciale?

1. **Impresa**: attività economica organizzata dall'imprenditore e diretta alla produzione di beni o servizi.
2. **Azienda**: complesso di beni, ciò che serve per svolgere l'attività economica.
3. **Società**: organizzazione giuridica tra due o più persone che si associano (contratto di società) per esercitare un'attività economica in comune e dividere gli utili.
    - **società di persone**: SS, SNC, SAS
      Società in cui la fiducia tra soci è essenziale, tutti condividono il rischio di eventuali debiti e hanno pari potere decisionale. Ogni socio può gestire la società e firmare accordi in autonomia.
      NB: I debiti sono della società, ma se essa non paga, il debito è del socio. I soci guadagnano e perdono allo stesso modo.
    - **società di capitali**: SRL, SPA, SAPAZ
      Società in cui al centro c'è il capitale, con autonomia patrimoniale. In queste società, i soci non rispondono con il proprio patrimonio personale per i debiti della società, è la società stessa e il suo patrimonio ad essere responsabile per le obbligazioni. Questo significa che, se la società non riesce a pagare i debiti, i creditori non possono rivolgersi ai soci.
      NB: Queste garanzie sono fondamentali per incentivare l'impresa anche quando è troppo alto il rischio di fallimento.

Una differenza importante.

- **Azionista** = (socio) possiede una parte della società, partecipa ai profitti ma non ha garanzia di riavere il capitale investito.

- **Obbligazionista** = (creditore) presta denaro alla società e ha diritto al rimborso con interessi, senza possedere quote.

Approfondiamo → SRL Società a responsabilità limitata: è una forma di azienda in cui la responsabilità dei soci è limitata al capitale che hanno investito. Questo significa che, in caso di debiti, i soci non rischiano il loro patrimonio personale, ma la parte investita nella società. Le SRL sono usate spesso da piccole e medie imprese perché offrono protezione ai soci e una struttura flessibile. NB: La SRL è un incentivo giuridico per nuove imprese.

1.2 Che cos'è un mercato?

È il luogo in cui domanda e offerta si incontrano.

- **Mercato fisico**: negozio o mercato rionale, dove i beni sono fisici.
- **Mercato virtuale**: piattaforme online, dove i beni e i servizi sono digitali.

Importante La Disciplina dei mercati. L'UE promuove un sistema basato su concorrenza leale per evitare monopoli e abusi di posizione dominante.

NB: Affermare la libertà d'impresa significa rendere il mercato concorrenziale. Ciò promuove la competizione e favorisce l'innovazione, mantenendo prezzi equi e qualità alta. La libertà di iniziativa economica garantisce a ogni individuo e impresa il diritto di avviare attività economiche in qualsiasi settore.

L'impresa non può guadagnare di più alzando i prezzi, in un mercato di questo tipo, le imprese sono price taker, si allineano al prezzo di mercato.

Se l'impresa vuole aumentare il guadagno? Diminuirà i costi di produzione / logistica.

Esempio: IKEA riduce i costi di logistica vendendo mobili non montati. Questo permette di ottimizzare lo spazio nei magazzini e nei trasporti, riducendo i costi di stoccaggio e spedizione. Di conseguenza, può offrire prezzi competitivi, attirare più clienti e aumentare i margini di profitto.

1.3 Il Monopolio dello Stato

Anche nei mercati concorrenziali, alcuni settori rimangono a monopolio dello Stato perché hanno un'importanza strategica, sono sensibili o hanno un impatto diretto sull'interesse pubblico.

Esempi:

1. Tabacchi.
2. Giochi e scommesse: lotterie, SuperEnalotto, giochi a premi.
3. Taxi: attraverso il controllo pubblico delle licenze.
4. Alcuni settori energetici: come distribuzione di gas ed elettricità, anche se oggi in parte liberalizzati.

Focus Il Trattato di Roma (1957) è l'accordo che ha dato vita alla Comunità Economica Europea. Il suo obiettivo principale era creare un mercato unico per favorire la libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali, promuovendo la crescita economica e l'integrazione tra gli Stati membri.
Grazie al Trattato di Roma, che garantisce la libertà di stabilimento, un'azienda come FIAT può spostare la propria sede legale in un altro Paese dell'UE senza restrizioni. Questa libertà permette alle imprese di scegliere il luogo più vantaggioso per operare, ad esempio per beneficiare di condizioni fiscali o regolamentari più favorevoli, mantenendo comunque l'accesso al mercato unico europeo.

Analizziamo un caso: se l'UE decide di alzare i dazi sulle auto elettriche cinesi?

- **Consumatori**: pagheranno di più per le auto cinesi.
- **Imprese cinesi**: penalizzate, perché le loro auto diventano meno competitive sul mercato europeo.
- **UE**: protegge le imprese locali, favorendo la concorrenza leale e salvaguardando posti di lavoro nell'industria europea, ma rischia di aumentare i prezzi per i consumatori.

2

Tutela della struttura concorrenziale del mercato

Obiettivo: garantire che il mercato rimanga competitivo, impedendo pratiche che limitano la concorrenza.

L. 287 / 1990: Normativa nazionale che disciplina concorrenza e mercato, in linea con i principi UE. Analizziamo in seguito divieti e discipline correlate...

2.1 Divieto delle intese

Sono vietate pratiche illecite tra imprese come I cartelli di prezzo, ovvero, accordi illeciti per fissare, mantenere o manipolare i prezzi di beni o servizi.

2.2 Divieto di abuso di posizione dominante

Il divieto di abuso di posizione dominante impedisce a un'impresa con forte potere di mercato di sfruttare la propria posizione per eliminare la concorrenza o penalizzare i consumatori. Questo può avvenire attraverso l'imposizione di prezzi troppo bassi per escludere i rivali, oppure prezzi eccessivamente alti una volta eliminata la concorrenza.

Un esempio è il caso Google, multata per aver favorito i propri servizi nei risultati di ricerca, limitando la scelta degli utenti.

Nota Le killer acquisitions si verificano quando grandi aziende acquisiscono startup o imprese innovative per bloccare progetti che potrebbero diventare futuri concorrenti, limitando così l'innovazione e la concorrenza.

2.3 Disciplina delle concentrazione

Quando due imprese si uniscono, c'è il rischio che acquisiscano troppo potere, limitando la competizione, aumentando i prezzi o riducendo la scelta per i consumatori. Per evitare questi problemi, la Commissione Europea, se necessario, può bloccarle o modificarle.

2.4 La regolazione ex ante

Interventi preventivi per evitare che situazioni di monopolio o abuso si verifichino, spesso usati nei settori regolati (energia, telecomunicazioni).

2.5 Disciplina degli aiuti di stato

Gli aiuti pubblici alle imprese sono vietati perché possono alterare la concorrenza e dare un vantaggio competitivo ingiusto.

Quando sono concessi gli aiuti:

1. **Interesse pubblico**: come coesione sociale o transizione ecologica.
2. **Emergenze**: in caso di crisi economiche o sanitarie.
3. **Sviluppo regionale**: per ridurre le disparità tra aree più e meno sviluppate.
4. **Ricerca e innovazione**: per sostenere il progresso tecnologico.
5. **Protezione ambientale**: per favorire energie rinnovabili.
6. **Servizi essenziali**: come trasporti o forniture energetiche in determinate zone.

Attualità L'Unione Europea (UE) monitora attentamente le fusioni tra grandi aziende per garantire una concorrenza leale nel mercato unico.
Nel caso dell'acquisizione di ITA Airways da parte di Lufthansa, la Commissione Europea ha portato all'approvazione dell'acquisizione, con specifiche misure correttive per evitare potenziali effetti negativi sul mercato.
Esempio Slot relativi all'aeroporto di Linate, che ITA Airways detiene, ai quali ITA deve rinunciare per fondersi con Lufthansa.

2.6 Il Digital Markets Act (DMA), che cos'è?

Il Digital Markets Act (DMA) è una normativa dell'UE rivolta alle grandi piattaforme digitali, che agiscono da "gatekeeper".

L'obiettivo è sempre garantire una concorrenza leale.

Tra le misure principali, il DMA vieta l'uso dei dati personali senza consenso, obbliga le piattaforme a consentire la disinstallazione di app preinstallate e limita l'accesso privilegiato ai dati degli utenti per evitare vantaggi competitivi sleali.

Focus L'antitrust è l'insieme di regole e strumenti volti a garantire la concorrenza leale nei mercati, impedendo comportamenti anticoncorrenziali come monopoli, cartelli e abusi di posizione dominante. L'obiettivo è proteggere consumatori e imprese, promuovendo innovazione, efficienza e prezzi equi.

Nota L'antitrust è meno efficace con l'innovazione perché interviene dopo il danno, rallentando le azioni. Il DMA invece previene abusi in modo più rapido, introducendo regole preventive per limitare il potere dei grandi player digitali, rafforzando il controllo sui mercati.

3

Il divieto di concorrenza sleale

Il divieto di concorrenza sleale, che cos'è?

L'articolo 2598 del Codice civile vieta gli atti di concorrenza sleale, come confusione con altri prodotti, denigrazione dei concorrenti e violazione di segreti commerciali, che danneggiano la leale competizione nel mercato.

Vediamo i tre divieti principali:

1. **Confusione**: Uso di nomi o segni distintivi simili a quelli di un concorrente per generare confusione.
   Esempio Un produttore di scarpe utilizza un logo molto simile al famoso "swoosh" di Nike per far sembrare i suoi prodotti originali.

2. **Discredito**: Diffusione di notizie o giudizi negativi sui prodotti o sull'attività di un concorrente.
   Esempio Un'impresa di cosmetici dichiara pubblicamente che i prodotti di un concorrente contengono sostanze nocive, senza alcuna prova scientifica, al fine di screditarlo.

3. **Mezzi scorretti**: Utilizzo di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale per danneggiare un concorrente.
   Esempio Una società ruba documenti riservati di un concorrente tramite spionaggio industriale per ottenere un vantaggio competitivo.

Nota l'imitazione di un prodotto è generalmente consentita. È illecita quando viola diritti di proprietà intellettuale, o è ripetuta.

A chi si applica? La concorrenza sleale si applica quando due soggetti, entrambi imprenditori / concorrenti, offrono prodotti/servizi destinati a soddisfare bisogni simili. La responsabilità per concorrenza sleale può ricadere sull'imprenditore anche per atti commessi dai suoi dipendenti o collaboratori.

Focus Pubblicità Comparativa Illegittima. Confronto ingannevole dei propri prodotti con quelli di un concorrente, distorcendo informazioni rilevanti per favorire la propria immagine.

Linea temporale → La norma sulla concorrenza sleale esiste dal 1942. Col tempo, i giudici hanno definito meglio i comportamenti scorretti, interpretando le azioni delle imprese nel mercato.

Con il Trattato di Roma e l'antitrust, nuove regole europee hanno ampliato i criteri, includendo la pubblicità ingannevole e comparativa tra le pratiche sleali.

3.1 L'Imitazione Servile, che cos'è?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20234/2022, dice che per capire se due prodotti si possono confondere, bisogna guardare l'aspetto generale del prodotto con gli occhi di un consumatore medio, senza soffermarsi sui dettagli.

Conclusione del tribunale: Gli elementi decorativi sui prodotti Seriplast, come granchi, stelle marine e piante acquatiche, sono disposti asimmetricamente, contribuendo a una percezione complessiva diversa rispetto a quella dei prodotti di riferimento.

L'imitazione servile, che cos'è? consiste nella copia fedele di prodotti concorrenti, tale da creare confusione nei consumatori, rappresentando concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c.

Distinguiamo

- **Imitazione confusoria**: genera confusione nei consumatori sull'origine del prodotto, rappresentando concorrenza sleale. SOLO qui si applica l'imitazione servile.
  Esempio: Un'azienda copia il design di "Chanel N°5" inducendo i consumatori a credere che si tratti dello stesso prodotto o di un suo derivato.
- **Imitazione non confusoria**: non induce confusione, quindi NON costituisce concorrenza sleale.
  Esempio: Un'azienda produce una scarpa da ginnastica con caratteristiche generiche (es. colore bianco e suola in gomma) simile a quelle di un marchio famoso, ma senza riprodurre il logo o elementi distintivi

specifici. In questo caso, i consumatori possono facilmente distinguere tra i due prodotti.

3.2 La Denigrazione, analizziamo un caso

Il Tribunale di Roma ha esaminato un caso riguardante un post pubblicato sulla pagina Facebook "Non prendermi per il chilometro", creata per denunciare annunci ingannevoli.

Il post contestava un annuncio della Link Motors per la vendita di un'auto usata, per il chilometraggio inferiore al reale, qualificando quindi la società come "truffatrice".

Tuttavia, il Tribunale ha escluso che il post costituisse un atto di concorrenza sleale per denigrazione ai sensi dell'art. 2598.

Cosa dice la Giurisprudenza? Per configurare l'illecito, la diffusione di notizie vere è accompagnata da offese. Nel caso in esame, ciò non è avvenuto, poiché l'autore del post ha chiesto di commentare in modo educato.

3.3 Storno di dipendenti, analizziamo un caso

La sentenza chiarisce che la migrazione di docenti liberi professionisti non costituisce storno di dipendenti.

Cosa dice la Giurisprudenza? Per considerare lo storno un atto di concorrenza sleale, bisogna dimostrare che il concorrente ha agito in modo scorretto, cercando di danneggiare l'azienda rivale per ottenere un vantaggio illecito.

Gli Elementi rilevanti sono le modalità di trasferimento, il ruolo dei dipendenti coinvolti e i metodi utilizzati per persuaderli.

Nel caso specifico, il fatto che i docenti fossero liberi professionisti ha escluso la sussistenza di un illecito.

Nota Lo storno di dipendenti è una pratica in cui un'impresa induce il trasferimento di dipendenti qualificati da un concorrente alla propria.

3.4 Concorrenza: il caso del nome analogo

"la concorrenza non è un ballo a corte" questa espressione sottolinea che la competizione tra imprese non è un'attività formale, elegante o priva di

conflitti. Al contrario, la concorrenza è spesso dura, in cui le aziende cercano di prevalere l'una sull'altra.

La priorità tra due persone con lo stesso nome nello stesso settore dipende da fattori come:

1. **Anzianità/esperienza**: chi ha più esperienza o ha iniziato prima.
2. **Registrazione legale**: chi ha registrato prima il nome o il marchio.
3. **Notorietà**: chi è più riconosciuto nel settore.
4. **Ambito/area geografica**: se operano in contesti diversi, possono coesistere.

3.5 Divieto antitrust e violazioni di intese tra imprese

Quando si verifica una violazione delle norme antitrust, come un'intesa illecita tra imprese, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) interviene per indagare.

Le imprese coinvolte hanno due opzioni:

1. Ammettere la colpa e pagare la sanzione imposta dall'Autorità.
2. Negare la violazione e ricorrere davanti al giudice amministrativo, In alcuni casi, le sanzioni possono essere ritenute illegittime, ad esempio se mancano prove sufficienti o se l'indagine è stata condotta in modo irregolare.

3.6 Tutela dei consumatori: come possono tutelarsi i consumatori?

I consumatori, non essendo imprenditori, non possono invocare direttamente l'articolo 2598 del Codice civile.

Con l'introduzione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette il consumatore può segnalare comportamenti scorretti all'Autorità Garante della Concorrenza, che avvierà un'indagine e, se necessario, sanzionerà le imprese.

Perché è stata introdotta? È stata introdotta per tutelare il mercato e i consumatori in modo efficace, evitando il sovraccarico dei tribunali.

Importante L'Autorità permette ai consumatori di segnalare pratiche scorrette senza dover sostenere i costi di un'azione legale, che spesso non conviene quando il danno subito è inferiore alle spese legali. In questo modo, si garantisce una tutela accessibile ed efficace per tutti.

4

La proprietà intellettuale

Innovazione = progresso

Che scopo ha la proprietà intellettuale?

Il diritto di proprietà intellettuale ha lo scopo di incentivare l'innovazione, trovando un equilibrio tra il compenso per l'autore e l'utilità per la comunità.

> **Nota** Per non rallentare l'innovazione è necessario garantire una più ampia diffusione.

Copiare non basta! Le aziende copiano per essere competitive, ma senza protezione per chi innova, nessuno avrebbe voglia di creare qualcosa di nuovo. Serve tutelare l'innovazione per riconoscerne il valore.

4.1 La regola delle 3 P per attirare innovazione

1. **Protezione**: Le idee innovative devono essere protette tramite strumenti legali (brevetti, marchi, diritti d'autore) per difenderle da imitazioni e garantire che gli innovatori possano trarne benefici.
2. **Procurement**: L'approvvigionamento strategico permette alle aziende di acquisire risorse che favoriscono soluzioni innovative.
   Nota Il mecenatismo è il sostegno finanziario offerto a chi crea, senza aspettative di ritorno economico immediato.
3. **Proprietà**: Le aziende devono tutelare la loro proprietà intellettuale per ricavarne valore economico e incentivare nuovi investimenti in innovazione.

4.2 Il brevetto, che cos'è?

Il brevetto dà all'inventore il diritto esclusivo di sfruttare la sua invenzione per un periodo di tempo determinato (solitamente 20-25 anni). Durante questo

periodo, l'inventore è l'unico a poter sfruttare l'invenzione, proteggendola da copie non autorizzate.

Importante Un brevetto non fornisce denaro, ma dà all'inventore il diritto esclusivo di sfruttare l'invenzione. Il successo economico dipende dalla capacità dell'inventore di trarre profitto dall'invenzione.

I Diritti di proprietà intellettuale consentono agli inventori di trarre profitto dalle loro creazioni e si dividono in:

- **Proprietà industriale** ⇒ copre marchi, brevetti, disegni.
- **Diritto d'autore** ⇒ copre opere letterarie, film, opere artistiche.

4.3 Il marchio, che cos'è?

Il marchio aiuta i consumatori a ripetere scelte d'acquisto e premia gli imprenditori per il loro lavoro. Se fosse possibile copiarlo, i consumatori potrebbero confondersi con marchi simili, danneggiando le vendite dell'impresa originale.

Perché sentiamo parlare di piccoli monopoli?

Si attribuiscono "piccoli monopoli" a chi innova tramite brevetti e marchi.

Cosa permettono? Questi diritti (come i brevetti e i marchi) permettono agli innovatori di essere gli unici a usare la loro invenzione per x tempo. Così, non devono preoccuparsi che altri copino il loro lavoro, e possono guadagnare da quello che hanno creato. Questo li motiva a continuare a inventare.

4.4 Distinguiamo

Diritto d'Autore:

- **Durata**: Generalmente dura per tutta la vita dell'autore più 70 anni (in molti paesi).
- **Cosa serve**: Protegge le opere creative e originali come libri, musica, film, dipinti, software, ecc.
- **Cosa concede**: L'autore ha il controllo su come la sua opera viene usata e può guadagnare da essa. Non è necessario registrare un'opera per godere di questo diritto, anche se la registrazione aiuta a tutelarsi meglio legalmente.

Diritto dei Brevetti:

- **Durata**: Generalmente dura 20 anni dalla data di registrazione del brevetto.
- **Cosa serve**: Protegge invenzioni, come nuovi prodotti, processi, dispositivi.
- **Cosa concede**: Il diritto esclusivo usare l'invenzione. Impedisce ad altri di utilizzare l'invenzione senza il permesso del titolare del brevetto per tutta la durata del brevetto. È fondamentale registrarlo, altrimenti l'invenzione non è tutelata legalmente.

Focus

- Nel caso dei brevetti, una durata più breve permette di rendere le invenzioni accessibili più rapidamente, soprattutto in situazioni di emergenza (come l'accesso a farmaci vitali). Una durata più breve favorisce l'accesso alle innovazioni una volta che il brevetto scade.
- Romanzi o altre opere protette da diritto d'autore non sono indispensabili come un farmaco in emergenza. Quindi, è meno urgente che siano accessibili subito. La protezione a lungo termine del diritto d'autore incentiva la creazione di nuove opere senza limitare l'accesso a qualcosa di essenziale per la salute o la vita delle persone.

5

Parte 2: Il diritto industriale

Che cos'è il diritto industriale? All'inizio regolava i mezzi di produzione degli imprenditori, come capitale e lavoro. Oggi protegge idee, innovazioni (marchi, brevetti) e garantisce una concorrenza leale. Anche il diritto d'autore, inizialmente escluso, è stato riconosciuto per il valore delle opere creative come beni da tutelare.

Importante Nel Codice civile, i beni sono tutto ciò che può essere oggetto di diritto. Quindi, anche un'invenzione o un marchio, pur essendo immateriali, sono considerati beni e vengono tutelati dalla legge.

Focus I Dati Personali. Negli ultimi decenni i dati personali sono stati riconosciuti come beni immateriali di valore, fondamentali nell'era digitale. Per tutelarli, sono state introdotte normative come il GDPR, che garantiscono privacy e controllo sui dati.

5.1 Il diritto di proprietà: vediamo il caso dell'intelligenza artificiale

I diritti sulla proprietà intellettuale sollevano dubbi, poiché il concetto di "proprietà" nasce per beni materiali. Con l'intelligenza artificiale, il problema si amplia: le opere create dall'AI non rientrano nelle leggi attuali, pensate per autori umani, creando un vuoto normativo da colmare.

Una possibile interpretazione → Secondo il Codice civile, i frutti appartengono a chi li produce. Se questa regola fosse applicata, le opere dell'AI potrebbero appartenere al proprietario dell'IA, ma questa interpretazione è ancora discussa.

5.2 Quali sono le fonti del diritto industriale?

Le fonti del diritto sono numerose e si distinguono in due categorie.

1. le fonti di livello costituzionale → non regolano nel dettaglio ma fissano i principi generali
2. le fonti ordinarie → disciplinano in modo specifico.

Fonti apicali/costituzionali

- **Art. 9 Cost.**: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica.
- **Art. 42 Cost.**: Garantisce la libertà di iniziativa economica.
- **Carta di Nizza (UE), Art. 17**: La proprietà intellettuale è protetta.

Fonti ordinarie

- Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941).
- Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 30/2005).

Alla fine degli anni '80, sono stati emanati numerosi atti normativi a livello europeo, tra cui:

- **Direttive** → Obbligano gli Stati membri a raggiungere determinati obiettivi, lasciando loro libertà sui mezzi da adottare.
- **Regolamenti** → Hanno applicazione diretta e immediata, sostituendo il diritto interno.

Nel diritto d'autore esistono solo direttive, mentre per marchi e brevetti ci sono anche regolamenti.

5.3 Fonti di diritto internazionale

L'Italia ha aderito a convenzioni internazionali, firmate con altri Stati.

Convenzioni internazionali sulla proprietà intellettuale:

- **Convenzione di Parigi (1883)**: Regola la proprietà industriale, tutelando marchi, brevetti e contrastando la concorrenza sleale.
- **Convenzione di Berna (1886)**: Tutela il diritto d'autore su opere letterarie e artistiche, garantendo protezione automatica senza necessità di registrazione.

- **TRIPS (1994)**: Accordo sui diritti di proprietà intellettuale legati al commercio, armonizza le norme globali su brevetti, marchi e diritto d'autore.
- **Trattato WIPO (1996)**: Rafforza la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi nell'ambiente digitale, adattandoli all'era di Internet.

Importante Principio di Territorialità nei Diritti di Proprietà Intellettuale. Il principio di territorialità stabilisce che ogni Stato regola i diritti di proprietà intellettuale solo nel proprio territorio. Ad esempio, il diritto italiano protegge un'invenzione solo in Italia e non può imporre la sua tutela in altri Stati.

Focus La Convenzione di Berna stabilisce il principio di assimilazione, secondo cui gli Stati devono garantire ai cittadini e inventori stranieri la stessa tutela dei propri.

6

Il diritto d'autore

Il diritto d'autore, analizziamolo nel dettaglio.

È il diritto esclusivo delle invenzioni da parte dell'autore, egli può vietare a tutti gli altri da ciò che è protetto da questo diritto.

Quando nasce? Nell'antichità non serviva, perché il costo elevato delle copie proteggeva naturalmente gli autori. Con l'invenzione della stampa nel '400, produrre libri divenne più economico, e i tipografi ottenevano dai sovrani privilegi esclusivi per stampare alcune opere. Questo sistema favoriva però censura e controllo ideologico.

Con l'Illuminismo, i privilegi furono aboliti e sostituiti dal diritto d'autore, che tutela tutti gli autori equamente. Da allora, chiunque crei un'opera originale ne è il proprietario, senza bisogno di approvazione statale.

Oggi il successo e la diffusione di un'opera dipendono dal gradimento del pubblico, non più dal privilegio concesso da un sovrano. È il pubblico che, con le sue scelte, "decide" il valore e la rilevanza culturale di un'opera.

6.1 Il diritto d'autore italiano: cosa protegge?

- L'Articolo 1 della Legge 633/1941 stabilisce che sono protette le opere dell'ingegno che hanno un carattere creativo e rientrano in specifiche categorie.
- L'Articolo 2 elenca in modo più dettagliato queste categorie, includendo ad esempio opere letterarie, musicali, artistiche, cinematografiche e fotografiche, tra altre. In sintesi, tutela ogni opera che sia originale e creativa, vediamole:

Opere tradizionali:

1. Opere letterarie → libri, saggi, poesie.
2. Opere musicali → composizioni con o senza parole.

3. Opere coreografiche → coreografie e pantomime.
4. Arti figurative → pittura, scultura, disegni.
5. Opere di architettura → progetti e costruzioni.

Opere tecnologiche:

6. Opere cinematografiche → film e video.
7. Opere fotografiche → immagini originali.
8. Programmi per computer → sia il codice sorgente (istruzioni del programmatore) sia il codice oggetto (linguaggio binario per il computer).
9. Banche di dati → raccolte strutturate di dati identificabili.
10. Opere di design industriale → oggetti con valore estetico e funzionale.

6.2 Chiariamo il concetto di opere dell'ingegno. Cosa sono?

Sono creazioni originali e creative dell'intelletto umano, che contribuiscono al patrimonio culturale o tecnologico o alla comunicazione di informazioni e sono tutelate dal diritto d'autore.

L'opera dell'ingegno è composta da due parti:

- Forma
- Contenuto

Cosa protegge il diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela il come si dice qualcosa, sia la forma esterna (parole, aspetto visibile) che la forma interna (struttura e organizzazione delle idee). Non protegge il cosa si dice, che invece è coperto dal brevetto, il quale riguarda invenzioni o idee tecniche.

Vediamo un esempio → L'opera di Marcel Duchamp, lo Scolabottiglie. l'oggetto di per sé non è protetto, perché non è innovativo come idea. Tuttavia, la sua scelta espressiva di presentarlo come opera d'arte in un contesto artistico è protetta dal diritto d'autore.

In breve: L'autore è protetto nella sua scelta espressiva, ossia nel modo unico e creativo con cui rappresenta un contenuto, non nel contenuto stesso.

6.3 Il diritto alla parodia, che cos'è?

È la possibilità di creare una versione comica di un'opera senza chiedere il permesso al creatore originale.

Questo diritto è tutelato come forma di libertà di espressione, ma la parodia:

- Deve essere chiaramente distinta dall'opera originale.
- Non deve danneggiare la reputazione dell'autore.
- Non deve competere economicamente con l'opera originale.

In breve, puoi fare una parodia se lo scopo è umoristico e non offensivo o lesivo per l'opera originale.

Storia → Nel 1904, Eduardo Scarpetta parodiò La figlia di Iorio di D'Annunzio con la commedia Il figlio di Iorio. D'Annunzio lo denunciò, ma Scarpetta vinse, affermando il diritto alla parodia come espressione creativa e satirica, distinta dall'opera originale.

6.4 Era digitale: il data mining viola il diritto d'autore?

Il data mining analizza grandi quantità di dati, a volte coinvolgendo opere protette da diritto d'autore, creando potenziali conflitti. Specifichiamo:

- **Data mining non semantico**: analizza dati senza sfruttare il significato creativo dell'opera, quindi è considerato un uso lecito.
- **Data mining semantico**: utilizza il contenuto per comprenderne il significato, avvicinandosi a una rielaborazione creativa interferendo con i diritti d'autore.

Nota il fair use è un principio legale che permette di utilizzare opere protette da copyright senza autorizzazione, in alcuni casi specifici come: recensioni, parodie, notizie, ecc... È importante però che non si danneggia il valore economico dell'opera originale.
In sintesi, il fair use bilancia il diritto d'autore con la libertà di espressione e la creatività.

6.5 Quando un'opera dell'ingegno può essere protetta? (I requisiti di tutela)

Un'opera è protetta se è creativa, cioè, esprime la personalità dell'autore. Tuttavia, poiché la creatività non è facilmente misurabile, si valuta direttamente l'opera, analizzandone l'originalità e l'unicità, piuttosto che concentrarsi sull'autore.

Quali sono i requisiti per la protezione? un'opera dell'ingegno può essere tutelata dal diritto d'autore se rispetta alcuni requisiti:

1. **Discrezionalità**:
   L'autore deve aver avuto la possibilità di scegliere tra diverse forme di espressione. Se manca questa libertà di scelta, l'opera non può essere considerata creativa. (una formula matematica è un esempio in cui manca libertà di scelta).
2. **Originalità**:
   L'opera non deve essere banale. La protezione non si basa sulla novità assoluta, ma sull'originalità del modo di esprimersi.
3. **Novità (non indispensabile)**:
   - Nel caso del diritto d'autore, la protezione non dipende dalla novità dell'opera, ma dalla sua creatività e originalità. Ciò significa che un'opera può essere protetta anche se esistono altre simili, l'importante che l'autore abbia agito in modo indipendente e autonomo.
   - Per i brevetti, invece, la novità è un requisito fondamentale. Un'invenzione, per essere brevettata, deve essere completamente nuova. Se viene resa pubblica prima della richiesta di brevetto, perde la possibilità di essere protetta.

Esempio Un caso famoso è quello che vide coinvolti Albano e Michael Jackson negli anni '90. Entrambi avevano creato musiche con melodie molto simili, e Albano accusò Jackson di plagio. Inizialmente, i giudici diedero ragione ad Albano. La questione centrale riguardava proprio la novità: Jackson sostenne di aver creato la sua musica senza conoscere l'opera di Albano.

6.6 Quanto conta la novità nel diritto d'autore?

La novità è fondamentale per proteggere un'opera. In Italia, se un'opera è troppo simile a una già esistente, non viene protetta, anche se l'autore

sostiene di non conoscere l'opera precedente.

Nell'era digitale, però, il diritto d'autore può essere visto come un limite, poiché la sua applicazione troppo rigida può ostacolare la libera circolazione di opere, come le fotografie.

Nel campo della fotografia esistono due tipi di protezione:

1. **Diritto d'autore**
   Il diritto d'autore protegge le fotografie considerate opere creative / d'ingegno, garantendo una tutela che dura per tutta la vita del fotografo e fino a 70 anni dopo la sua morte.
   Tuttavia, per beneficiare di questa protezione, è necessario che siano soddisfatti alcuni criteri di creatività.
   - Preparazione della scena: il fotografo non si limita a catturare la realtà.
   - Scelta del momento dello scatto: il fotografo cattura un attimo particolare
   - Inquadratura e prospettiva
   - Uso delle impostazioni tecniche: (esempio: colori, nitidezza o contrasti)
   - Trasmissione di un messaggio
2. **Diritto connesso**
   Il diritto connesso protegge fotografie che non sono abbastanza creative per essere tutelate dal diritto d'autore. Tuttavia:
   - La protezione dura solo 20 anni dalla creazione.
   - Per essere valide, le foto devono riportare il nome del fotografo e la data.
   - Le foto puramente documentative, come la copia di una pagina di un libro, NON sono protette.

Conclusione

La distinzione tra diritto d'autore e diritto connesso è importante per tutelare in modo bilanciato opere come la fotografia, evitando protezioni eccessive per immagini banali. Ciò consente di valorizzare la creatività senza ostacolare la libera circolazione di contenuti fotografici.

7

Opere del disegno industriale (design) e diritto d'autore

Quando possiamo proteggere il Design?

Le opere del disegno industriale, come specificato dall'articolo 2, numero 10, del diritto d'autore, sono protette solo se possiedono carattere creativo e valore artistico. Questo significa che non basta il semplice design.

Ad esempio, Definendo Il valore artistico: Il valore artistico di un'opera viene deciso dagli esperti del mondo dell'arte, basandosi su alcuni aspetti. Per esempio, un'opera può essere considerata artistica se è stata esposta in musei, pubblicata su riviste d'arte o venduta all'asta a prezzi alti.

Quali sono i contro? queste valutazioni non favoriscono le opere recenti, perché spesso serve molto tempo prima che un'opera venga riconosciuta come arte. Inoltre, bisogna fare attenzione a distinguere tra opere apprezzate per il loro valore artistico e quelle esposte solo perché rappresentano un'epoca storica.

7.1 Diritto d'autore VS Brevetto

- Il diritto d'autore protegge un'opera appena viene espressa in qualsiasi forma, anche orale, senza bisogno di formalità. Questo è garantito dalla Convenzione di Berna. L'unica formalità consentita dalla Convenzione di Berna è quella della fissazione, che richiede che l'opera sia registrata fisicamente o digitalmente per essere protetta. In Italia, questo vale solo per opere coreografiche e pantomimiche, per tutte le altre opere, basta renderle visibili o comprensibili.
- Il brevetto, invece, richiede formalità precise: l'inventore deve spiegare in dettaglio il funzionamento della sua invenzione. In cambio, ottiene un diritto esclusivo, ma deve condividere le informazioni tecniche con tutti.

7.2 Come si comporta la legge nel caso dei Neologismi?

Una singola parola di solito non è protetta dal diritto d'autore, ma può esserlo come marchio registrato o parte di un'opera creativa. I neologismi sono parole nuove, create per descrivere concetti recenti, spesso derivanti da modifiche linguistiche o prestiti, come "smartphone".

Approfondimento → Il simbolo ©. Il simbolo del copyright, nato negli USA, ha perso importanza con la Convenzione di Berna negli anni '80. Oggi il diritto d'autore è automatico alla creazione dell'opera, senza obblighi di registrazione, anche se i registri pubblici possono aiutare a dimostrare la paternità.

Timeline

1. **Con l'Invenzione**: Nascono i diritti morali, come il riconoscimento dell'autore.
2. **Domanda di brevetto**: Si ottiene priorità sull'invenzione, ma non un diritto esclusivo.
3. **Brevetto rilasciato**: Si acquisisce un diritto esclusivo di sfruttamento per circa 20 anni.

La Direttiva (UE) 2024/2823 aggiorna le norme sulla protezione di disegni e modelli nell'UE per renderle più moderne. Introduce procedure più semplici, conferma la protezione cumulabile con il diritto d'autore e si adegua alle nuove tecnologie. Gli Stati membri devono recepirla entro dicembre 2027.

8

I profili del diritto d'autore

A CHI SPETTA IL DIRITTO D'AUTORE? CHI È IL TITOLARE DEI DIRITTI?

8.1 Un solo autore

La prima ipotesi è quella in cui ci sia UN SOLO AUTORE, basterebbe solo la regola dell'art. 6 secondo cui il titolo dell'acquisto spetta a chi ha creato.

Ma cosa succede con l'intelligenza artificiale?

- Alcuni sostengono che l'IA non crea dal nulla, ma rielabora dati esistenti, quindi, il vero autore resta una persona fisica.
- Altri osservano che, anche se l'IA non è cosciente, ciò non è rilevante, dato che anche persone prive di capacità razionali (es. pazzi, drogati) possono essere riconosciute come autori.

A chi spettano i diritti?

L'autore persona fisica acquisisce i diritti automaticamente alla nascita, mentre l'IA no. Il principio giuridico stabilisce che i "frutti" appartengono al proprietario del bene che li genera. Quindi, salvo accordi diversi, le opere dell'IA spettano al proprietario dell'IA, che può essere il progettista, il licenziatario o il proprietario del software.

8.2 Più autori

la seconda ipotesi è che abbiamo PIÙ AUTORI.

A chi appartengono i diritti? Quando un'opera è creata da più persone, spesso su richiesta, i diritti non appartengono agli autori individuali ma al datore di lavoro.

Secondo le regole europee:

- **Art. 12 bis**: Il datore di lavoro ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente programmi o banche dati creati da un dipendente, se l'opera è realizzata seguendo istruzioni specifiche.
- **Art. 12 ter**: Stabilisce lo stesso principio per le opere di disegno industriale, anche senza istruzioni dettagliate, purché rientrino nelle mansioni del dipendente.

Perché i diritti vanno al datore di lavoro?

Il datore di lavoro finanzia la realizzazione delle opere, e il dipendente, ricevendo uno stipendio, non può sfruttarle autonomamente.

8.3 Le creazioni su commissione

terza ed ultima ipotesi riguarda LE CREAZIONI SU COMMISSIONE.

La teoria del trasferimento limitato allo scopo, nata in Germania, dice che chi commissiona un'opera ottiene i diritti solo per lo scopo preciso stabilito nel contratto, senza un trasferimento totale o generico.

Ad esempio:

- **Pubblicità**: Si presume che i diritti passino a colui che commissiona l'opera, che ha bisogno di usarla in esclusiva, mentre il pubblicitario non ne ha interesse.
- **Parere professionale**: Il committente ha solo bisogno dell'opinione e non di diritti esclusivi.

In una collaborazione creativa, i diritti sull'opera diventano più difficili da definire perché più persone contribuiscono.

a) **Collaborazioni orizzontali**: Gli autori lavorano insieme sullo stesso livello, ad esempio, due scrittori che co-creano una storia.

b) **Collaborazioni verticali**: Gli autori contribuiscono uno dopo l'altro, con apporti successivi ad esempio, un autore scrive un testo e un illustratore aggiunge immagini.

8.4 a) Caso di collaborazione creativa in senso orizzontale

Chi detiene i diritti sulle opere con contributi indistinguibili e inscindibili?

Secondo l'articolo 10, nelle opere con contributi indistinguibili e inscindibili, il diritto d'autore appartiene a tutti i coautori in comune. Ogni coautore può tutelare i diritti morali, salvo accordi scritti diversi. Pubblicazione o modifiche richiedono il consenso di tutti, ma il giudice può autorizzarle se un coautore si oppone senza motivo valido.

Chi detiene i diritti nelle opere con contributi distinti?

Quando più autori contribuiscono separatamente, come in musica e testo, i loro contributi sono considerati di pari valore, salvo accordi diversi. Tuttavia, l'autore della musica ha generalmente il diritto principale.

esempio Per opere liriche

- la musica vale il 75%
- il testo il 25%.

NB → In casi non regolati chiaramente, si può applicare per analogia l'articolo 10, se pertinente.

Chi detiene i diritti sulle elaborazioni di opere preesistenti?

L'articolo 18 stabilisce che solo l'autore dell'opera originale può autorizzare l'elaborazione. L'elaboratore può utilizzare il proprio lavoro solo con il consenso dell'autore originario.

I guadagni? sono dell'elaboratore, mentre l'autore originario riceve un compenso per l'autorizzazione. L'articolo 10 non si applica, poiché l'elaborazione è separata dall'opera originale.

8.5 b) Collaborazione creativa in senso verticale

Le opere collettive, come riviste o libri, coinvolgono due livelli di creatività:

1. **Creatività dei singoli autori**: Ogni autore contribuisce con parti specifiche, come articoli o capitoli.
2. **Creatività del curatore**: Il curatore coordina, organizza e dà una forma unitaria all'opera, rendendola un progetto completo.

Chi detiene i diritti sulle opere collettive?

Secondo gli Art. 7 e 38,

- **Chi coordina l'opera**: La persona che organizza e dirige l'intera opera (es. il curatore di una rivista) ha i diritti sull'opera complessiva, cioè sul lavoro finale come un unico prodotto.

- **Editore**: Se un editore finanzia e si assume i rischi della pubblicazione, i diritti sull'opera complessiva possono andare a lui.

Quali sono i Diritti dei singoli autori?

Ogni autore mantiene i diritti sui propri contributi (es. un articolo in una rivista o un capitolo di un libro). Tuttavia, se vuole usare la sua parte separatamente (es. pubblicare l'articolo altrove), deve citare l'opera collettiva originale.

8.6 Vediamo il caso delle Opere cinematografiche

Le opere cinematografiche, simili alle opere collettive, combinano diversi contributi artistici:

- **Soggetto**: La trama o idea di base esposta in forma letteraria.
- **Sceneggiatura**: La descrizione dettagliata delle scene e dei dialoghi.
- **Musiche**: Composizioni create appositamente.
- **Regia**: Il regista, in qualità di direttore artistico, coordina e dirige tutti gli altri contributi, inclusa la scelta del soggetto e delle musiche.

Identifichiamo:

- **Somiglianze con opere collettive**:
  L'opera cinematografica, come le opere collettive, presenta un doppio livello di creatività: quella del regista (coordinatore) e quella dei singoli autori.
- **Somiglianze con opere composte**:
  I contributi artistici derivano da generi differenti (es. musica, parole, immagini).

Che diritto hanno gli attori? Gli attori non sono considerati autori dell'opera cinematografica, quindi non hanno il diritto d'autore sul film. Tuttavia, hanno diritti connessi, che riconoscono la loro partecipazione e il loro contributo artistico, come il diritto a essere remunerati per l'uso della loro interpretazione.

A detenere i diritti economici è Il produttore cinematografico.

Era digitale → Chi detiene i diritti sulle opere elaborate tramite IA? Quando un'IA trasforma un'opera preesistente, il risultato è considerato un'elaborazione. Se l'elaborazione include elementi protetti, i diritti restano all'autore dell'opera originale, che deve autorizzarne l'uso (Art. 18). Tuttavia, chi realizza l'elaborazione può avere diritti su di essa, ma solo con il consenso dell'autore originale (Art. 7).
Secondo le presunzioni legali:

- Si presume autore chi è indicato come tale nell'opera (Art. 8).
- Per opere anonime, chi le pubblica può esercitare i diritti d'autore (Art. 9).

9

Diritti patrimoniali d'autore

Cosa comprende il diritto d'autore?

- **Oggetto**: L'opera protetta dal diritto d'autore.
- **Contenuto**: I poteri dell'autore sull'opera.

Il contenuto è bicorno, cioè si divide in due aspetti principali: diritti morali e diritti patrimoniali.

I diritti patrimoniali seguono due tecniche normative distinte:

1. **Regola generale (art. 12)**:
   Questo articolo stabilisce che l'autore ha il diritto esclusivo di sfruttare economicamente la propria opera. È una clausola generale che teoricamente copre ogni tipo di utilizzazione economica.
2. **Norme puntuali (artt. 13 e seguenti)**:
   Gli articoli successivi specificano singole attività riservate all'autore, come la riproduzione, la distribuzione, l'esecuzione pubblica, ecc. Queste attività rimangono sempre protette, anche se non ricadono nella regola generale dell'art. 12.

A cosa servono gli articoli 13 e seguenti se tanto nell'art 12 c'è una regola così ampia da comprendere tutto?

- **Storico**: In passato si proteggevano singole attività (privilegi) prima di arrivare alla regola generale.
- **Adattamento al diritto UE**: Le direttive europee non prevedono una regola generale, ma solo un elenco di diritti riservati.

9.1 ARTICOLO 12 – Diritto di utilizzazione economica

L'articolo 12 del diritto d'autore si riferisce alla utilizzazione economica. Un elemento chiave per definire un'impresa è la capacità di generare un guadagno (art 2082 C.C.).

Un esempio di applicazione è il data mining, Il data mining può essere:

- **Semantico**, quando l'IA interpreta e sfrutta il contenuto dell'opera.
- **Non semantico**, quando analizza solo la forma senza usare il contenuto.

9.2 ARTICOLO 13 – Diritto di riproduzione

L'articolo 13 tutela il diritto esclusivo dell'autore di riprodurre la propria opera, ossia di moltiplicarla con copie.

- **Diretta**: Fotocopiare un libro, scattare una foto a un quadro.
- **Indiretta**: Disegnare un quadro copiandolo, creare un file digitale da una registrazione analogica.
- **Temporanea**: Buffering durante uno streaming.
- **Permanente**: Salvare un file su disco o stampare un documento.
- **Parziale**: Fotocopiare una pagina di un libro, citare una frase significativa, usare un breve campione audio.

Nota Anche le parti piccole di un'opera possono essere protette, purché siano originali e abbiano valore creativo.

9.3 ARTICOLO 14 – Diritto di trascrizione

L'articolo 14 protegge le opere orali, cioè quelle espresse a voce, dando all'autore il diritto di trasformarle in testo scritto o registrazioni. L'opera è protetta appena viene pronunciata, anche se non è ancora scritta o registrata.

Esempio → Se un autore recita una poesia, solo lui può trascriverla o registrarla.

In sintesi:

- L'art. 13 tutela la riproduzione delle opere, anche in parte, purché si tratti di elementi originali e creativi.
- L'art. 14 estende questa protezione anche alle opere orali, garantendo all'autore il controllo sulla loro trascrizione o fissazione su un supporto.

9.4 ARTICOLI 15: il diritto di comunicazione al pubblico

L'articolo 15 dà all'autore il diritto di decidere come condividere la sua opera dal vivo con un pubblico presente nello stesso luogo.

Questo può avvenire in vari modi:

- **Esecuzione**: Suonare musica dal vivo.
- **Rappresentazione**: Fare uno spettacolo teatrale.
- **Recitazione**: Leggere un testo ad alta voce.

Quale è la differenza tra Comunicazione al pubblico & Riproduzione?

La differenza principale è che:

- **Riproduzione** significa creare una copia fisica o digitale dell'opera.
- **Comunicazione al pubblico** non crea copie, ma trasmette direttamente l'opera (es. suono, immagini) al pubblico.

Ma chi è il pubblico?

Perché si parli di "comunicazione al pubblico", il pubblico deve essere un gruppo significativo di persone, non limitato a familiari o piccoli gruppi privati. Questo distingue tra comunicazioni private e pubbliche.

9.5 L'ARTICOLO 16

L'ARTICOLO 16 riguarda la comunicazione a un pubblico distante, ovvero la condivisione di un'opera con persone non presenti nello stesso luogo.

si divide in:

1. **Comunicazione semplice**:
   Il pubblico può guardare o ascoltare l'opera solo quando viene trasmessa, senza scegliere il momento. Un esempio è la radio o la TV tradizionale, dove puoi decidere dove ascoltarla, ma non quando.

2. **Comunicazione interattiva**:
   Il pubblico può scegliere sia quando che dove usufruire dell'opera. Questo è tipico di Internet, come quando guardi un film su una piattaforma streaming o ascolti musica. È chiamata anche "messa a disposizione" perché l'opera è sempre pronta per essere vista o ascoltata.

In sintesi... La comunicazione al pubblico si divide in:

1. **Presente (Art. 15)**: il pubblico è fisicamente nello stesso luogo e l'opera è condivisa dal vivo (es. concerti, teatro, recitazioni).
2. **Distante (Art. 16)**: il pubblico è in un luogo diverso:
   - **Semplice**: non sceglie quando accedere (es. radio, TV).
   - **Interattiva**: sceglie quando e dove accedere (es. streaming online).

9.6 La comunicazione al pubblico a distanza, analizziamo dei casi

1. **Mettere un link a un'opera pubblica (Svensson, 2014)**
   Se un link porta a un'opera già accessibile liberamente (es. senza password), non si considera una nuova comunicazione al pubblico, perché chiunque poteva già vederla. Ma se il link permette di superare barriere, come password o abbonamenti, allora si considera una nuova comunicazione al pubblico, perché consente l'accesso a persone che prima non potevano vedere l'opera.
2. **Link a contenuti illeciti (GS Media, 2016)**
   Se un link porta a opere pubblicate illegalmente, può essere considerato comunicazione al pubblico. La responsabilità di chi crea il link dipende dall'intento:
   - **Con scopo di lucro**: Si presume che sapesse dell'illegalità.
   - **Senza scopo di lucro**: Deve essere dimostrato che era a conoscenza della violazione.
3. **Caricare contenuti su un sito (Renckhoff, 2018)**
   Caricare un'opera scaricata da un sito pubblico su un altro sito è sempre una comunicazione al pubblico, anche se il pubblico non è nuovo. A differenza del linking, il caricamento crea una copia indipendente che rimane disponibile anche se l'originale viene rimosso. Questo rende il

caricamento più rischioso per il diritto d'autore rispetto al semplice linking.

Importante nel 2021 è stata introdotta una nuova legge (art. 102/sexies) che stabilisce che non solo l'utente che carica un'opera, ma anche la piattaforma che la ospita, realizza una comunicazione al pubblico. Questo rafforza la tutela del diritto d'autore su Internet.

In sintesi...

- **Link a opere pubbliche**: Nessuna violazione, a meno che il link non aggiri protezioni.
- **Link a opere illecite**: È violazione se chi crea il link sa o dovrebbe sapere dell'illegalità.
- **Caricamento di opere**: Sempre violazione se l'opera non è autorizzata, perché crea una copia indipendente.

10

Approfondimento diritti patrimoniali: il diritto di distribuzione (art. 17)

Che cos'è il diritto di distribuzione e come si collega al principio di esaurimento?

Il diritto di distribuzione permette all'autore di controllare la vendita e la diffusione della sua opera. Le copie possono essere vendute o distribuite solo con il suo permesso, proteggendolo da vendite non autorizzate.

focus Che cos'è il principio di esaurimento? Il principio di esaurimento stabilisce che, dopo la prima vendita di un'opera, l'autore perde il controllo sulle vendite successive di quella copia. Ad esempio, se acquisti un libro o un disco, diventi proprietario e puoi rivenderlo liberamente, perché il diritto di proprietà prevale sul diritto di distribuzione dell'autore.

Problemi legati al diritto di distribuzione, Quali problemi sorgono?

1. **La licenza implicita: Perché l'autore non può vietare la rivendita?**
   Dopo la prima vendita autorizzata, l'autore non può vietare la rivendita di un'opera perché ha già ottenuto il guadagno previsto dalla distribuzione. Questo principio garantisce un equilibrio tra il diritto dell'autore e la libertà di circolazione dei beni.

2. **Perché il diritto d'autore non controlla le rivendite successive?**
   I diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore, sono un'eccezione al diritto di proprietà generale e servono a tutelare l'autore. Tuttavia, controllare le rivendite dopo la prima vendita non è indispensabile, perché l'autore ha già ottenuto il suo guadagno dalla prima vendita.

3. **Dove si applica il principio di esaurimento?**
   Il principio di esaurimento vale in tutta l'Unione Europea: se un'opera viene venduta in uno Stato membro con il consenso dell'autore, può circolare liberamente in tutti gli altri Stati membri. Questo principio sostiene la libera circolazione delle merci, un pilastro dell'UE. A livello internazionale, però, il principio non si applica.

10.1 Cosa cambia tra Diritto di distribuzione e Comunicazione al pubblico nel digitale?

Nel digitale, la differenza tra distribuzione e comunicazione al pubblico dipende dal caso:

- Scaricare software con licenza perpetua è una distribuzione, simile alla vendita di un prodotto fisico.
- E-book sono regolati da una licenza d'uso, che dà solo il diritto di usarli, senza trasferire proprietà. Con la licenza d'uso, non c'è distribuzione e il principio di esaurimento non si applica.
- **Articolo 18**: L'autore ha il diritto esclusivo di modificare, elaborare e trasformare l'opera. Questo diritto non riguarda il diritto privato.
- **Articolo 18-bis**: Regola i diritti di noleggio (a pagamento) e prestito (gratuito).
- **L'articolo 19**: stabilisce che i diritti dell'autore sono indipendenti:
  1. Usare un diritto (es. distribuzione) non limita gli altri (es. riproduzione).
  2. L'autore può cedere un diritto senza cedere gli altri, ma serve un contratto scritto (art. 110) per vendere, donare o concedere in licenza i diritti patrimoniali.

10.2 Qual è la differenza tra cedere i diritti d'autore e vendere una copia dell'opera?

1. **Vendita dell'opera**: Cessione dei diritti d'autore sull'opera (es. riproduzione, distribuzione).
   - Un autore vende i diritti di un libro a una casa editrice, che può pubblicarlo e venderlo.

2. **Vendita dell'esemplare**: Cessione di una copia fisica dell'opera, senza diritti d'autore.

    - Una persona compra una copia di quel libro in libreria, può leggerlo, ma non ristamparlo o distribuirlo.

10.3 Qual è la differenza tra una licenza esclusiva e una non esclusiva?

1. **Licenza esclusiva**: Solo chi riceve la licenza può utilizzare l'opera nei modi previsti dal contratto, escludendo tutti gli altri, compreso il titolare dei diritti.

    - Un autore concede a un editore il diritto esclusivo di pubblicare il suo libro. Nessun altro, nemmeno l'autore, può pubblicarlo durante la durata della licenza.

2. **Licenza non esclusiva**: Il licenziatario può usare l'opera, ma il titolare può concedere la stessa licenza ad altri.

    - Un fotografo concede a più riviste il diritto di usare una sua foto. Ogni rivista può pubblicarla, e il fotografo può continuare a concedere la foto ad altri.

10.4 Le norme a tutela degli autori

Dal 2021 sono state introdotte norme per tutelare gli autori contro lo squilibrio contrattuale a favore delle imprese culturali:

- **Remunerazione adeguata (Art. 107, comma 2)**: Gli autori che cedono i propri diritti hanno diritto a una remunerazione equa.
- **Trasparenza sui ricavi (Art. 110-quater)**: Chi acquista o riceve in licenza i diritti deve aggiornare gli autori almeno ogni sei mesi sui ricavi generati dall'opera.
- **Remunerazione aggiuntiva (Art. 110-quinquies)**: Se i ricavi generati dall'opera superano di molto quanto concordato inizialmente, l'autore può richiedere un compenso ulteriore.
- **Risoluzione del contratto (Art. 110-septies)**: Se i diritti acquistati non vengono sfruttati, l'autore può sciogliere il contratto. Se invece aveva concesso una licenza esclusiva può trasformarla in non esclusiva.

Nota: Queste regole non si applicano al software.

10.5 Durata del diritto d'autore

1. **Quando inizia**: Alla creazione dell'opera.
2. **Durata**:
    - **Autore noto**: Per tutta la vita dell'autore + 70 anni dopo la sua morte.
    - **Opere anonime/pseudonime**: 70 anni dalla pubblicazione.
    - **Opere collettive**: dalla morte dell'ultimo autore
3. **Scopo**: Garantire sostentamento all'autore e ai suoi eredi.

Esempi di opere anonime: fiabe popolari, canzoni tradizionali come "Bella Ciao" o scritti pubblicati senza autore noto.

11

Diritti morali d'autore

A cosa servono i diritti morali? I diritti morali dell'autore servono a proteggere la sua personalità, i sentimenti e l'immagine pubblica.

Hanno alcune caratteristiche fondamentali:

- Sono **inalienabili**: l'autore non può cederli o rinunciarvi, restano sempre suoi, a differenza di quelli patrimoniali.
- Hanno **durata illimitata**: non scadono mai, neanche dopo la morte.
- Dopo la morte, possono essere esercitati dai parenti più stretti (coniuge, figli, genitori) o, in assenza, dal Ministero dei Beni Culturali, se richiesto dall'interesse pubblico.

Cosa sono i diritti di paternità, di integrità dell'opera dell'autore e il diritto al ritiro dell'opera in commercio?

1. **Il diritto di paternità (Art. 20)**
   Il diritto di paternità permette all'autore di essere riconosciuto come il creatore dell'opera. Serve a difendersi da chi si attribuisce l'opera o omette il suo nome.
   - Se un autore non viene indicato (es. in un'opera con più autori), può chiedere di essere riconosciuto.
   - Per opere anonime o con pseudonimo, l'autore può rivendicare la paternità in qualsiasi momento, anche dopo la pubblicazione.
2. **Il diritto all'integrità dell'opera**
   Il diritto all'integrità dell'opera permette all'autore di opporsi a modifiche che ne danneggino il significato, l'onore o la reputazione.
   Esempio → Un regista crea un film in due episodi da cento minuti. Una TV lo trasmette in un'unica puntata, tagliando scene importanti e cambiandone il senso. Il regista può opporsi perché queste modifiche compromettono l'opera e la sua reputazione.

3. **Il diritto al ritiro dell'opera dal commercio (art 142)**
   Il diritto di ritiro permette all'autore di bloccare la diffusione della sua opera per motivi morali, MA non può ritirare le copie già vendute e deve pagare un risarcimento a chi ha investito sull'opera (es. editori). Oggi, con la digitalizzazione, ritirare un'opera online è più facile e meno costoso rispetto a quelle fisiche. Questo diritto è inalienabile e dura solo finché l'autore è in vita.

11.1 L'inalienabilità dei diritti morali come si applica al Ghost Writing?

L'inalienabilità dei diritti morali significa che l'autore non può rinunciare o cedere il diritto di essere riconosciuto come creatore di un'opera.

Un esempio è il ghost writing, dove un autore scrive un'opera per qualcun altro, che la pubblica a proprio nome:

- Secondo l'opinione tradizionale, questi accordi sono nulli perché violano il diritto di paternità.
- Altri, invece, sostengono che non sia una rinuncia permanente, ma solo un'autorizzazione temporanea, permettendo all'autore di rivendicare la paternità in qualsiasi momento.

In sintesi...

Considerare il ghost writing come un'autorizzazione temporanea è la miglior soluzione per entrambe le parti perché:

- **Per l'autore**: Mantiene il diritto di rivendicare la paternità in futuro, proteggendo così il suo ruolo creativo e la possibilità di essere riconosciuto, se necessario.
- **Per il committente**: Garantisce il diritto di pubblicare l'opera a proprio nome senza entrare in conflitto con i diritti morali dell'autore, purché ci sia un accordo chiaro.

11.2 Che cos'è il diritto all'integrità dell'opera?

Il diritto all'integrità dell'opera protegge l'autore da modifiche che possano rovinare la forma o il significato della sua opera, come:

- **Deformarla**: Cambiare la struttura o il contenuto in modo scorretto.
- **Mutilarla**: Tagliare o rimuovere parti importanti.

- **Altre modifiche**: Fare cambiamenti non autorizzati.

La distruzione di un esemplare unico (es. un quadro)? questo non è considerato una modifica, perché l'opera, come idea, esiste ancora, anche se il supporto fisico è stato eliminato.

Che cosa sono gli atti a danno dell'opera? Un atto a danno dell'opera è ogni azione che ostacola il messaggio voluto dall'autore.

1. **Distruzione**: Eliminare un esemplare unico, come una statua o un dipinto.
2. **Modifiche**: Interruzioni pubblicitarie nei film, che alterano l'esperienza originaria.
3. **Deterioramento**: Non restaurare un'opera, lasciandola rovinarsi.

11.3 Come si valuta una lesione all'onore o alla reputazione dell'autore?

Per stabilire se un'opera è stata lesa, non conta solo l'offesa personale dell'autore. Si usa un criterio oggettivo: si immagina la reazione di un "autore tipo", una persona ragionevole che tiene alla sua opera ma non si offende facilmente. Solo se anche questo autore considera la modifica lesiva, si può parlare di violazione.

Cos'è la Lesione dell'onore? La lesione dell'onore si verifica quando un atto ferisce il legame personale dell'autore con la sua opera, compromettendo il suo orgoglio o dignità.

Esempio → L'abbinamento delle canzoni di Claudio Baglioni a fustini di detersivi con lo slogan "Concerto nel fustino" fu considerato offensivo per l'autore.

Cos'è invece la Lesione della reputazione? Riguarda il giudizio della collettività. Per esempio, se una modifica all'opera provoca critiche negative verso l'autore.

11.4 Esistono delle eccezioni al diritto all'integrità dell'opera?

Ci sono due principali eccezioni:

1. **Opere di architettura (Art. 20)**:
   Per le opere di architettura, l'autore non può opporsi a modifiche neces-

sarie, come quelle per far funzionare meglio l'edificio, rispettare il budget o adeguarsi alle leggi. Se però l'edificio ha grande valore artistico, l'autore può decidere le modifiche.

2. **Modifiche conosciute e accettate (Art. 22)**:
   Se l'autore accetta consapevolmente una modifica, non può lamentarsene in seguito.
   Esempio → Un autore autorizzò Alberto Sordi a interpretare un personaggio tratto da un suo libro. Dopo, si lamentò che l'interpretazione snaturava il personaggio, ma il giudice stabilì che, avendo accettato la scelta, non poteva più contestare.

12

Diritti d'autore e connessi: utilizzazioni libere

Nota Sono previsti casi in cui le opere dell'ingegno protette dai diritti connessi possono essere usati liberamente, senza il consenso del diritto d'autore.

Cos'è Il test a 3 fasi che devono rispettare le utilizzazioni libere?

La Convenzione di Berna garantisce un livello minimo di tutela per gli autori, che tutti gli Stati membri devono rispettare. Tuttavia, ammette eccezioni e limitazioni, a condizione che rispettino il "3-step test".

1. **Casi speciali**: Le eccezioni devono riguardare situazioni specifiche e chiaramente definite.
2. **Nessun danno allo sfruttamento dell'opera**: le attività in conflitto con gli interessi economici del titolare non possono essere liberalizzate.
3. **Interessi dell'autore tutelati**: Le eccezioni devono rispettare gli interessi dell'autore, evitando danni ingiustificati.

Come si interpretano le eccezioni al diritto d'autore? (No applicazione per analogia)

Le eccezioni al diritto d'autore si usano solo nei casi previsti dalla legge. Non possono essere applicate a situazioni simili (niente analogia) e vanno interpretate con attenzione per proteggere i diritti dell'autore.

Perché il titolo è cambiato da "utilizzazioni libere" a "eccezioni e limitazioni"?

La trasformazione del titolo da "utilizzazioni libere" a "eccezioni e limitazioni" rafforza l'idea che queste regole siano eccezionali e non applicabili al di fuori dei casi specificamente previsti.

Riprendiamo → La legge prevede diverse eccezioni al diritto d'autore, chiamate "utilizzazioni libere", che permettono di usare opere protette senza il consenso dell'autore, ma con limiti precisi.

1. **Articoli di attualità (art. 65)**: È consentito riprodurre articoli di giornali su altre pubblicazioni, purché non sia specificato "riproduzione riservata". Anche i siti internet possono essere considerati riviste, se hanno scopo informativo.
2. **Eventi di attualità (art. 65, comma 2)**: Le opere mostrate durante eventi di attualità possono essere riprodotte liberamente se servono a informare il pubblico e c'è un interesse pubblico a divulgarle. Bisogna indicare il nome dell'autore, se possibile.
3. **Discorsi pubblici (art. 66)**: I discorsi pronunciati in pubblico possono essere riprodotti su giornali o riviste per scopi informativi, indicando autore, data e luogo.
4. **Copia privata (artt. 68, 71 sexies e seguenti)**:
   - **Fotocopie e copie personali**: Puoi fotocopiare fino al 15% di un libro o copiare CD/DVD per tuo uso privato. Gli autori ricevono un compenso grazie a una tassa inclusa nel costo delle fotocopie o dei supporti (CD/DVD).
   - **Copia temporanea digitale**: È permesso creare copie digitali temporanee se servono per processare dati, ad esempio durante un'elaborazione tecnica.
   - **Download online**: Puoi scaricare contenuti legalmente solo se non ci sono restrizioni, come contratti che lo vietano o protezioni tecnologiche.
5. **Citazioni (art. 70)**: È permesso citare opere per critica o discussione, ma deve esserci un'interazione con l'opera originale. Bisogna indicare la fonte e il nome dell'autore.
6. **Data Mining (artt. 70 ter e quater)**:
   - L'estrazione di dati da opere può essere liberalizzata, ma l'autore può opporsi apponendo una riserva (opt-out).
   - Le attività di data mining per scopi scientifici, svolte da istituzioni culturali come biblioteche, sono permesse.

12.1 Disciplina delle opere orfane e fuori commercio

Le eccezioni per l'uso di opere riguardano musei, archivi e biblioteche, che possono riutilizzare opere in due casi:

- **Opere orfane**: sono opere di cui non si conosce l'autore o il titolare dei diritti, anche dopo aver fatto indagini approfondite per trovarli. Per usarle, bisogna registrare l'uso in una banca dati del Ministero dei Beni Culturali. Se l'autore si fa vivo, ha diritto a un compenso per gli utilizzi precedenti.
- **Opere fuori commercio**: riguardano opere non più disponibili. Gli istituti culturali possono richiedere licenze d'uso per opere fuori commercio tramite un organismo di gestione collettiva. I titolari dei diritti possono opporsi in qualsiasi momento.

12.2 Quali sono le eccezioni previste per l'uso dei software protetti dal diritto d'autore?

Gli articoli 64-ter e 64-quater della normativa italiana disciplinano le eccezioni relative ai software protetti dal diritto d'autore.

Articolo 64-ter

Questo articolo stabilisce che chi possiede il diritto di usare una copia di un software può:

1. Effettuare riproduzioni e modifiche necessarie all'uso del programma. Questa regola è inviolabile.
2. Creare una copia di riserva (backup) del software.
3. Osservare e studiare il funzionamento del programma per comprenderne i principi tecnici, senza però risalire dal codice oggetto al codice sorgente.

Articolo 64-quater

Questo articolo consente di apportare modifiche al software per garantirne la compatibilità con altri programmi, ma solo a chi dispone di una licenza d'uso del software.

Vediamo il Principio generale: Le regole sulla protezione del software cercano di trovare un equilibrio tra i diritti del programmatore e quelli dell'utente. Stabiliscono cosa l'utente può fare (come usare, fare copie di sicurezza o rendere il software compatibile con altri sistemi) e cosa non è permesso, per

esempio attività che potrebbero mettere a rischio la sicurezza o i segreti del software.

12.3 Il Caso SAS del 2 Maggio 2012: protezione del software e diritto d'autore

La SAS Institute Inc., che ha creato il software "Base SAS", ha fatto causa a una società concorrente. Questa società ha usato una versione dimostrativa di "Base SAS" per capire come funziona e sviluppare un programma simile, in grado di leggere ed eseguire le stesse applicazioni.

Quali sono le Accuse di SAS?

1. La società concorrente avrebbe copiato il funzionamento del loro programma per creare un software con le stesse capacità.
2. Avrebbe violato i termini che proibivano l'uso a fini commerciali.
3. Avrebbe copiato anche il manuale di istruzioni, suggerendo che ci fosse stata una copia del software.

Quale è stata la Decisione della Corte di Giustizia?

1. **Funzionamento del software**: La Corte ha stabilito che il modo in cui un software funziona non è protetto dal diritto d'autore, perché non si possono proteggere idee o principi, ma solo il codice vero e proprio.
2. **Uso della licenza dimostrativa**: Anche se la licenza proibiva scopi commerciali, la legge permette di studiare un software per capire come funziona, purché questo avvenga legalmente.
3. **Manuale di istruzioni**: Anche se il manuale può essere protetto dal diritto d'autore, questo non significa automaticamente che il software sia stato copiato.

In conclusione... La Corte ha respinto tutte le accuse di SAS, sostenendo che studiare un software per capire come funziona e svilupparne uno simile non viola la legge. Questa sentenza ha chiarito i limiti della protezione del software in Europa.

13

Il brevetto per invenzione

Cos'è il brevetto per invenzione? È uno strumento di tutela che garantisce all'autore un monopolio esclusivo sull'invenzione. Permette al titolare di sfruttare l'invenzione e di impedire ad altri di usarla senza autorizzazione.

Somiglianze con il diritto d'autore

- **Valore patrimoniale**: Protezione economica dell'opera o dell'invenzione.
- **Valore morale**: Riconoscimento dell'autore/inventore.
- **Territorialità**: Validità limitata ai confini dello Stato che lo concede.

Differenze con il diritto d'autore

- **Durata della protezione**:
  - Brevetto: 20 anni, poi l'invenzione diventa di dominio pubblico.
  - Diritto d'autore: per tutta la vita e 70 anni dopo la morte
- **Oggetto della protezione**:
  - Brevetto: Protegge idea e contenuto tecnico.
  - Diritto d'autore: Protegge solo la forma espressiva.
- **Modalità di ottenimento**:
  - Brevetto: Richiede una procedura amministrativa (deposito della domanda e verifica).
  - Diritto d'autore: Si acquisisce automaticamente, senza formalità.

13.1 Cosa può essere brevettato dal brevetto per invenzione?

La legge dice che sono brevettabili le invenzioni di ogni settore della tecnica. L'invenzione è definita come soluzione di un problema tecnico.

Le soluzioni di problemi tecnici si dividono in:

- **I PRODOTTI**
  È il caso di un'invenzione di prodotto quando l'oggetto dell'invenzione è un oggetto che risolve un problema. Esempio: graffette tengono unite fogli: prodotto il cui utilizzo risolve un problema tecnico.
- **I PROCEDIMENTI**
  riguarda il modo in cui si realizza un prodotto. Ad esempio, se inventi un nuovo metodo per fabbricare graffette più velocemente o con meno materiale, allora è un'invenzione di procedimento.
- **INVENZIONE DI UN NUOVO USO DI UNA SOSTANZA NOTA**
  Le invenzioni di uso si basano sull'idea di usare un prodotto o materiale già noto in un modo nuovo per risolvere un problema tecnico.
  Esempio: Un farmaco esistente usato per curare il mal di testa (funzione nota) viene scoperto efficace anche per trattare una malattia diversa, come la pressione alta. In questo caso, l'invenzione di uso, non si inventa un nuovo prodotto, ma un nuovo utilizzo per qualcosa che già esiste.

13.2 Come si tutela il titolare di un brevetto di procedimento?

Vediamo 2 presunzioni previste dalla legge.

1. Se un prodotto nuovo è realizzato con un procedimento brevettato, si presume che prodotti simili siano stati ottenuti con lo stesso procedimento. Spetta agli altri dimostrare di aver usato un procedimento diverso.
2. Se il titolare del brevetto presenta prove o indizi che rendano plausibile l'uso del procedimento brevettato da parte di un terzo, spetta a quest'ultimo dimostrare di non aver utilizzato quel procedimento.

13.3 Cosa NON può essere brevettato?

1. **Creazioni che non risolvono problemi tecnici**:
    - Scoperte scientifiche, teorie matematiche, o metodi puramente intellettuali, Queste creazioni non producono un'invenzione tecnica, ma solo conoscenze o metodi astratti.
    - Un software, come sequenza di istruzioni, non è brevettabile come brevetto d'invenzione, ma può essere protetto tramite diritto d'autore. Tuttavia, se integrato in un sistema tecnico innovativo, può essere incluso in un brevetto.
    - Creazioni estetiche o presentazioni di informazioni.
2. **Entità tecniche ma escluse dalla brevettabilità**:
    - Varietà vegetali e razze animali (coperte da altre normative specifiche).
    - Metodi terapeutici o chirurgici: ad esempio, una procedura medica non può essere brevettata, anche se i farmaci lo possono essere.
3. **Considerazioni di etica o utilità pubblica**:
    - Invenzioni che violano norme di legge o principi etici.
    - Metodi che favoriscono pratiche contrarie all'ordine pubblico o al buon costume.

13.4 Come si protegge un brevetto a livello internazionale?

Per ottenere un brevetto in più Paesi, è necessario depositare una domanda in ciascuno di essi, con costi e complessità elevate.

Per semplificare questo processo, sono stati introdotti due sistemi principali:

1. **Convenzione di Washington**: permette di presentare una sola domanda nel proprio Paese, che viene poi trasmessa agli altri Stati interessati. Tuttavia, la concessione del brevetto dipende comunque dalle regole di ciascuno Stato.
2. **Brevetto europeo**: il brevetto europeo con effetti unitari, offre una protezione valida in tutta Europa, semplificando ulteriormente il sistema.

Originariamente, le sedi giudiziarie competenti erano Parigi, Monaco di Baviera e Londra. Con la Brexit, Londra è uscita dal sistema, e parte delle sue competenze è stata trasferita a Milano, che ora ricopre un ruolo importante nel sistema brevettuale europeo, seppur con ambiti ridotti rispetto alle altre sedi.

14

I requisiti di brevettabilità (art. 45)

La novità, l'attività inventiva, la liceità, l'industrialità, e la sufficiente descrizione.

14.1 La novità: Art 46 del codice industriale

"L'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica".

Per stato della tecnica di intende l'insieme di tutte le conoscenze che sono state rese accessibili al pubblico in tutti i tempi e in tutti i luoghi. al momento del deposito della domanda, bisogna verificare se l'invenzione era già stata resa pubblica o brevettata, anche solo il giorno precedente.

Ricorda! La legge permette di brevettare un'invenzione anche se è stata divulgata prima del deposito della domanda, a condizione che:

1. La divulgazione sia avvenuta entro 6 mesi dal deposito.
2. La divulgazione sia frutto di un abuso evidente (ad esempio, un dipendente o collaboratore violi il segreto dell'inventore).

Che cos'è La regola della priorità?

Chi deposita una domanda di brevetto in un paese, ha 12 mesi per presentarla in altri stati membri della Convenzione di Parigi, mantenendo come data di riferimento quella del primo deposito. Questo permette di proteggere l'invenzione senza rischiare di perdere il requisito di novità.

14.2 L'originalità Art. 48

"è importante che l'invenzione non sia deducibile in modo ovvio dallo stato della tecnica per una persona esperta del settore"

Perché l'originalità è fondamentale per brevettare un'invenzione?

Un'invenzione deve essere originale, non solo nuova. La novità significa che non esiste già qualcosa di identico, ma l'originalità richiede un "salto inventivo", cioè un'idea non ovvia rispetto a ciò che è già noto. Questo evita che qualcuno possa brevettare piccole modifiche a invenzioni esistenti ogni volta che il brevetto scade.

Come possiamo capire se un'invenzione è davvero originale (non ovvia)? si possono considerare alcuni indizi:

- **Mano felice**: Se l'inventore riesce a trovare rapidamente la soluzione giusta tra molte possibilità, potrebbe essere perché la soluzione richiede un'idea originale e non è ovvia. Questo indica che l'invenzione potrebbe avere un livello di creatività tale da renderla brevettabile.
- **Problema tecnico irrisolto**: Se un problema tecnico era conosciuto da tempo e nessuno era riuscito a risolverlo prima dell'invenzione, ciò dimostra che la soluzione non era banale o immediata.
- **Licenze costose**: Se per utilizzare l'invenzione sono richieste licenze vendute a un prezzo elevato, significa che il mercato riconosce il valore innovativo dell'invenzione, suggerendo che non è una semplice modifica ovvia di qualcosa già esistente.

Un esempio di ovvietà? è quando ci sono molte copie dell'invenzione e il titolare non reagisce. Questo suggerisce che l'invenzione è così semplice o evidente che i concorrenti possono arrivarci da soli, senza bisogno dell'inventore.

14.3 Industriabilità art 49

"un'invenzione è considerata atta da vere un'applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria"

Quando un'invenzione è considerata industriale, per l'industria tradizionale?

Un'invenzione è industriale se può essere riprodotta in serie in modo identico. Ad esempio, una tecnica sportiva come il salto in alto non è brevettabile perché non può essere prodotta in modo uniforme come un bene industriale.

Un esempio di invenzione industriale → è una macchina per imbottigliare bevande. Questa macchina può essere prodotta in serie e utilizzata per eseguire lo stesso processo in modo identico, rispettando il requisito dell'industriabilità.

al giorno d'oggi, abbiamo una nuova definizione: Un'invenzione è industriale quando può essere riprodotta esattamente allo stesso modo da chiunque, senza bisogno di abilità particolari, ma solo con le competenze base di un esperto del settore.

Un esempio → potrebbe essere un nuovo stile di nuoto che permette al corpo umano di muoversi più velocemente in acqua rispetto al nuoto a rana. Questo stile, pur essendo innovativo, non è brevettabile perché non è riproducibile in modo identico da tutti: la sua efficacia dipende dall'abilità fisica e tecnica del nuotatore, non da un processo industriale standardizzabile.

14.4 La liceità

Se ottieni un brevetto, devi usare l'invenzione. Se entro 4 anni dal deposito (o 3 anni dalla concessione) non inizi a usarla, altri possono chiedere di usarla (ottenendo una licenza) pagando condizioni eque.

In più, se qualcuno inventa qualcosa che migliora la tua invenzione, può chiedere il permesso di usarla per sviluppare la propria, anche se tu la stai già utilizzando.

14.5 La sufficiente descrizione

Quando si presenta una domanda di brevetto, è necessario includere una descrizione chiara e dettagliata dell'invenzione, in modo che qualsiasi esperto possa replicarla.

Questo requisito ha due funzioni principali:

- L'Ufficio Brevetti richiede una descrizione chiara e dettagliata dell'invenzione per valutare se è nuova, originale e brevettabile.
- La descrizione dell'invenzione serve a condividere la conoscenza durante i 20 anni di esclusiva e a garantire che, alla scadenza del brevetto, l'invenzione diventi di pubblico dominio per favorire ulteriori innovazioni.

14.6 Le licenze obbligatorie, cosa sono?

si applicano in due casi principali, In entrambi i casi, l'obiettivo è favorire l'utilizzo delle invenzioni per il bene collettivo:

1. **Mancata attuazione**: Se il titolare non usa l'invenzione entro 4 anni dal deposito o 3 dalla concessione, chi ha interesse può chiedere

una licenza obbligatoria, dimostrando di non aver ottenuto accordi a condizioni eque.

2. **Brevetto dipendente**: Se qualcuno brevetta un'invenzione che dipende da un brevetto precedente (ad esempio, un miglioramento), ma rappresenta un importante progresso tecnico, può richiedere una licenza obbligatoria per usare il brevetto precedente. In questo modo, il progresso tecnico non viene bloccato.

14.7 La decadenza, cos'è?

Il brevetto decade in due casi:

1. **Mancata attuazione**: Se, anche dopo aver concesso una licenza obbligatoria, l'invenzione non viene utilizzata entro altri 2 anni, il brevetto può essere annullato. Questo garantisce che le invenzioni non rimangano inutilizzate.
2. **Mancato pagamento delle tasse annuali**: Se il titolare non paga le tasse richieste per mantenere attivo il brevetto, che aumentano nel tempo, il brevetto decade dopo un periodo di tolleranza di qualche mese.

Quando un brevetto decade, le conseguenze per il titolare sono gravi:

- **Perdita del diritto esclusivo**: Il titolare non ha più la protezione dell'invenzione e non può riottenerla perché una nuova domanda mancherebbe del requisito di novità.
- **Fine del segreto industriale**: La descrizione dell'invenzione diventa disponibile a tutti.
- **Vantaggio per i concorrenti**: Possono utilizzare liberamente l'invenzione grazie alla descrizione pubblicata.

brevettare o no? Brevettare è una decisione delicata. Bisogna essere sicuri di poter sostenere gli investimenti e pagare le tasse annuali, che aumentano man mano che il brevetto si avvicina alla scadenza.

14.8 Esistono delle Eccezioni al diritto di brevetto?

Esistono alcune eccezioni in cui l'invenzione brevettata può essere utilizzata senza consenso del titolare:

1. **Eccezione galenica**: I farmacisti possono realizzare farmaci nei propri laboratori usando invenzioni brevettate.
2. **Usi privati o per ricerca**: L'invenzione può essere utilizzata per scopi personali o di ricerca senza violare il brevetto.

Importante → Queste eccezioni ricordano quelle del diritto d'autore, come la copia privata, per situazioni in cui l'uso privato non danneggia il titolare. Tuttavia, con l'avanzamento delle tecnologie, ad esempio le stampanti 3D stanno rendendo più difficile per i titolari di brevetto controllare e proteggere le proprie invenzioni.

14.9 Esaurimento del brevetto: cosa significa?

Il diritto di brevetto si esaurisce quando il prodotto brevettato viene venduto legalmente. Dopo la prima vendita, il titolare non può più controllare cosa viene fatto con quel prodotto, come avviene anche per il diritto d'autore con opere già distribuite.

15

I segreti

C'è ancora spazio per il segreto industriale nell'era della conoscenza aperta?

Sì, i segreti industriali continuano ad avere un ruolo importante. La legge li tutela con una protezione specifica, distinta dal brevetto.

- È meno vincolante rispetto al brevetto, non richiedendo requisiti così rigidi.
- Ha una durata potenzialmente illimitata, finché il segreto rimane tale.

15.1 Quali sono i REQUISITI perché delle conoscenze possano essere protette? (art 98 del codice della proprietà industriale)

1. **la segretezza** → Per essere protetta come segreto industriale, una conoscenza deve essere segreta, cioè non facilmente accessibile o disponibile in forma utile. La differenza con un brevetto è che il brevetto richiede novità assoluta (mai resa pubblica), mentre il segreto industriale può essere conosciuto anche da molte persone, purché l'informazione dettagliata e aggregata non sia disponibile.
   Esempio: un semaforo registra i dati sul traffico. Tutti possono osservare le auto che passano, ma solo chi ha accesso ai dati completi e analizzati possiede un segreto industriale.
2. **il valore economico** → Un'informazione ha valore economico solo se la sua segretezza dà un vantaggio competitivo a chi la possiede rispetto ai concorrenti. In altre parole, mantenere il segreto deve essere ciò che rende l'informazione preziosa.
3. **la segretazione** → Per proteggere un segreto industriale, non basta che le informazioni siano segrete. Il detentore deve adottare misure concrete per mantenerle riservate e impedirne la divulgazione. Solo

dimostrando un impegno attivo nella tutela della segretezza, si ottiene la protezione legale.

15.2 Come proteggere le informazioni segrete e ottenere il diritto sul segreto industriale?

Per proteggere un segreto industriale, bisogna prendere precauzioni come far firmare accordi di riservatezza (NDA) a chi lavora con quelle informazioni. Questi accordi vietano di condividere i dati con altri. Se non si adottano queste misure, il segreto potrebbe non essere più considerato valido e perdere la protezione legale.

Quali sono i limiti della protezione del segreto industriale? La tutela del segreto industriale è una protezione meno intensa rispetto a quella del brevetto.

Cosa si intende per "utilizzazione abusiva"? Significa fare uso delle informazioni in modo illecito, cioè la violazione della riservatezza senza autorizzazione.

La legge pone dei limiti a questa tutela? Si. La protezione del segreto industriale vale solo contro chi usa le informazioni in modo scorretto. Se qualcun altro le scopre legalmente o in modo indipendente, senza violare obblighi, può utilizzarle liberamente.

Quali sono i casi in cui non si può impedire a qualcuno di usare informazioni riservate?

Un terzo può ottenere legalmente informazioni protette da segreto industriale in due modi:

- **Comunicazione legittima**: le informazioni gli sono fornite da qualcuno autorizzato a divulgarle.
- **Reverse engineering**: analizza un prodotto per risalire alle informazioni segrete usate per crearlo, senza violare la legge.

Nel caso di acquisizione illecita chi è a pagare? Chi usa informazioni illecite paga un indennizzo, ma l'intermediario, principale responsabile, paga di più.

15.3 Segreto vs Brevetto

- Il segreto industriale è incompatibile con il brevetto.
  La scelta di brevettare comporta la rinuncia al segreto, poiché il brevetto richiede una descrizione dettagliata dell'invenzione. Fino a quando

il soggetto non decide di brevettare, gode di una minima protezione garantita dal segreto.

- Il segreto è cumulabile però con il diritto d'autore, anche per opere di ingegno come il software. In particolare, il codice sorgente è solitamente mantenuto segreto, poiché chi lo conosce è in grado di sviluppare, con costi ridotti, un software concorrente.

16

Il marchio

Quali sono i segni distintivi?

- marchio
- ditta
- insegna
- segni distintivi atipici come i nomi a dominio

concentriamoci sul MARCHIO.

Che cos'è? È un segno distintivo, ha la funzione di identificare la provenienza di un prodotto. Il marchio serve a dire "tra i tanti prodotti di questo genere questo è quello che proviene da un determinato imprenditore".

Che Durata ha il marchio? Il diritto sul marchio registrato dura 10 anni e può essere rinnovato all'infinito, a condizione che vengano rispettati i requisiti e pagate le tasse di rinnovo.

Tipi di marchi:

1. **Marchio denominativo**: protegge solo il nome o la parola (ad esempio, un nome aziendale).
2. **Marchio figurativo**: tutela simboli, loghi o immagini.
3. **Marchio misto**: combina parole e immagini.
4. **Marchio tridimensionale**: protegge la forma di un prodotto (come la bottiglia della Coca-Cola).
5. **Marchio sonoro**: protegge suoni distintivi (come le note di un jingle).
6. **Marchio di colore**: tutela un colore specifico associato all'impresa (ad esempio, il rosso Ferrari).

16.1 Come si protegge un marchio? Vediamo 2 modalità

Prima modalità → Con la registrazione

La registrazione offre una protezione formale e garantisce diritti esclusivi sul marchio. Con la registrazione del marchio, puoi scegliere diversi tipi di protezione a seconda di dove vuoi tutelarlo:

1. **Nazionale**
    - Protegge il marchio solo nel Paese dove lo registri. Ad esempio, se registri il marchio in Italia, sarà valido solo in Italia.
2. **Internazionale**
    - Con una sola domanda, puoi richiedere la registrazione del marchio in più Paesi.
    - Se un Paese trova il marchio invalido, questo non influisce sugli altri Paesi, dove il marchio rimane valido.
3. **Europeo**
    - È un marchio unico valido in tutta l'Unione Europea.
    - Però, se risulta invalido in uno Stato (perché non rispetta un requisito), perde validità in tutti gli Stati dell'UE.

Quale protezione si preferisce? il marchio internazionale, poiché frammenta il rischio (problemi in un Paese non influenzano gli altri), mentre quello europeo offre protezione uniforme ma è più vulnerabile.

Che vantaggi ha?

- Se qualcuno usa il tuo marchio, basta dimostrare il suo utilizzo: sarà l'altra persona a dover provare che il tuo marchio non è valido.
- Offre una protezione più ampia, che può estendersi anche a settori diversi da quelli per cui il marchio è stato registrato.

È sempre conveniente registrare un marchio? Non sempre, registrare un marchio è quando l'attività è ancora piccola, locale, e non si ha intenzione di espandersi o investire a lungo termine. In questo caso, i costi della registrazione potrebbero non essere giustificati rispetto ai benefici.

Seconda modalità → Con l'uso (marchio di fatto)

Il marchio può essere protetto anche senza registrazione? Si, ma solo se l'uso genera una notorietà non puramente locale. In questo caso, si acquisisce un diritto esclusivo simile alla registrazione, ma con più difficoltà nella tutela, poiché bisogna dimostrare l'uso effettivo e la validità del marchio in ogni contesto.

Cos'è l'uso che comporta notorietà non puramente locale? L'uso che comporta notorietà non puramente locale significa che il marchio è conosciuto al di fuori di un'area ristretta, come un paese o una zona specifica. Se un marchio è noto in tutto il territorio nazionale, questo è sufficiente per ottenere il diritto esclusivo.

16.2 Quando un marchio è valido?

Vediamo delle caratteristiche che un marchio NON deve avere per essere registrato, gli IMPEDIMENTI.

- **principio di estraneità del marchio al prodotto**.
  il marchio dev'essere estraneo al prodotto, dev'essere un modo per indicare la provenienza imprenditoriale. Normalmente è un qualcosa che viene scritto sul prodotto.
  Esempio → Bottiglia di acqua minerale di una particolare marca la cui forma indica immediatamente il nome dell'impresa

- **rappresentabilità**.
  In passato, Italia ed Europa richiedevano la rappresentabilità grafica per registrare un marchio. Oggi, l'Europa (e l'Italia, che si è adeguata) richiede solo che il marchio sia rappresentabile in modo chiaro e preciso, anche con file digitali. Profumi restano non registrabili, mentre suoni lo sono, ad esempio con spartiti o file audio.

- **marchi privi di capacità distintiva**
  Un marchio è privo di capacità distintiva quando il pubblico non lo riconosce come unico.
  Esempio → un bollino fatto di un colore banale.

Nota Non sono registrabili come marchi i segni divenuti di uso comune (es: la corona d'alloro, per suggerire un'idea di eleganza, leggerezza)

16.3 Quando un marchio non può essere considerato distintivo e registrabile?

- I nomi generici o descrittivi non possono essere registrati come marchio perché devono restare utilizzabili da tutti per descrivere i propri prodotti (es. "Caffè" per una torrefazione).
  Tuttavia, è possibile registrare un marchio che include termini generici se accompagnati da elementi distintivi. Ad esempio, "Super proiettore Servanzià" è registrabile grazie al nome "Servanzià".
  Questi marchi sono definiti deboli, perché solo la parte distintiva è protetta, mentre il termine generico resta libero per tutti.

- Le indicazioni geografiche non possono essere registrate come marchio se il luogo è famoso per quel prodotto, ad esempio "Parma" per il prosciutto.
  Tuttavia, se non c'è legame tra il luogo e il prodotto, la registrazione è valida. Ad esempio, "Zara" per l'abbigliamento è registrabile perché il nome della città non ha connessione con la moda.

16.4 Quando può un marchio descrittivo diventare registrabile?

Un marchio descrittivo, inizialmente privo di capacità distintiva, può diventare registrabile se col tempo acquisisce notorietà e il pubblico lo riconosce come simbolo dell'azienda, non solo come descrizione del prodotto. Questo processo si chiama "secondary meaning" (significato secondario).

Esempio → Quando fu fondato da Montanelli, il nome "Il Giornale" era descrittivo e indicava semplicemente un quotidiano. Col tempo, però, è diventato noto e riconosciuto come marchio, identificando specificamente il quotidiano di un certo editore.

Può un marchio perdere la sua capacità distintiva? Un marchio può perdere valore se diventa il nome comune di un prodotto. Ad esempio, se tutti iniziano a usare il nome del marchio per indicare il tipo di prodotto, non si pensa più all'azienda che lo produce, e il marchio perde la sua distinzione.

Esempio → marchi come "Jeep" per i fuoristrada o "Scotch" per il nastro adesivo sono diventati sinonimi del prodotto stesso, perdendo il legame diretto con l'azienda che li ha creati.

Esempio → Il "cellofan" era un marchio registrato, ma col tempo è diventato il nome comune per un tipo di telo impermeabile. Così, il marchio ha perso la sua distintività ed è decaduto.

16.5 Quando si verifica la decadenza del marchio?

Il marchio, se registrato, decade prima della sua naturale scadenza in 3 casi:

1. **per non uso quinquennale** = Se un marchio non viene utilizzato per 5 anni, decade. Tuttavia, il titolare può salvarlo riprendendone l'uso, a condizione che ciò avvenga prima che qualcuno richieda ufficialmente l'annullamento.
2. **per volgarizzazione** = termine comune usato da tutti "jeep", se altri imprenditori usano il nome di un marchio famoso e il titolare non interviene, si verifica la volgarizzazione.
3. **per ingannevolezza**: un marchio può perdere validità se diventa ingannevole (decettivo). Ad esempio, se un marchio viene venduto e il nuovo proprietario lo usa per prodotti di qualità molto inferiore rispetto a quelli del precedente titolare, il marchio può trarre in errore i consumatori.

16.6 Quando un marchio NON può essere registrato perché in conflitto con marchi già esistenti?

Le ipotesi di conflitto sono 3

1. **Marchio uguale a uno già esistente per gli stessi prodotti**: Se un marchio richiesto per la registrazione è identico a uno già registrato per gli stessi prodotti, la registrazione non è possibile.
   Esempio → Registrare un nuovo "Nike" per scarpe sportive non è possibile perché il marchio è già registrato per lo stesso tipo di prodotto.
2. **Marchio uguale o simile a uno già registrato per prodotti uguali o affini**: Se il marchio richiesto è simile a uno già registrato, la registrazione è vietata solo se c'è un rischio di confusione per il consumatore. Più simili sono i prodotti, più alto è il rischio di confusione.
   Esempio → Registrare "Pumaa" per abbigliamento sportivo potrebbe essere vietato se si ritiene che il consumatore confonda il nuovo marchio con "Puma".

3. **Marchio precedente notoriamente conosciuto**: Se un marchio è molto famoso, un nuovo marchio che gli somiglia, pur vendendo prodotti diversi, è una violazione, perché la somiglianza confonde il pubblico, sfruttando la notorietà del marchio famoso.
   Esempio → Registrare "McDon's" per un servizio di autonoleggio potrebbe essere vietato, anche se il prodotto è diverso, a causa della notorietà globale di "McDonald's".

Quindi... Se un marchio rientra in una di queste ipotesi, la registrazione è nulla. Tuttavia, se il titolare del marchio anteriore tollera l'uso del marchio successivo per 5 anni, quest'ultimo può convalidarsi e i due marchi possono coesistere.

Tuttavia, ci sono eccezioni:

- **Uso con funzione descrittiva**: puoi usare il marchio di un'altra azienda per descrivere il tuo prodotto, ma solo se serve a spiegare qualcosa di importante, come il suo utilizzo, e non crea confusione sul fatto che il prodotto venga proprio da quell'azienda.
  Esempio → Un produttore di capsule per macchine da caffè può scrivere sulla confezione "Compatibile con Nespresso®" per indicare l'uso del prodotto, senza violare il marchio "Nespresso".

- **Parti non distintive**: Un marchio registrato può includere parole che non sono uniche, come termini generici o nomi di luoghi. Queste parole, chiamate parti non distintive, non possono essere monopolizzate da chi ha registrato il marchio, quindi chiunque può continuare a usarle.
  Esempio → Se un marchio registrato include il termine "Pizza Roma" per una catena di pizzerie, altri possono comunque usare "Pizza" o "Roma" nei propri nomi commerciali, poiché sono termini generici e non distintivi.

- **Uso del proprio nome**: È consentito usare il proprio nome per identificare prodotti, purché ciò non crei confusione e il nome non venga usato in modo distintivo (ad esempio, per indicare l'origine commerciale).
  Esempio → Una persona di nome "Giovanni Armani" può usare il suo nome per etichettare i propri prodotti, purché non crei confusione con il marchio "Armani" e chiarisca che il nome identifica lui come produttore, non il brand di moda.